

Unidad 5: Sociedades, emprendimientos y derecho económico básico

Cómo organizar jurídicamente proyectos tecnológicos y comprender sus responsabilidades

LEGISLACIÓN · TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN

Presentación de la unidad

Más allá del código: la dimensión legal de los proyectos tecnológicos

Cuando se desarrolla software, una aplicación o un servicio digital, no solo se toman decisiones técnicas. También aparecen decisiones vinculadas con la **forma de organizar el proyecto**, la responsabilidad frente a clientes y usuarios, la distribución de tareas, los aportes económicos y la propiedad del producto.

Freelance

Trabajo independiente para distintos clientes

Equipo informal

Colaboración sin estructura legal definida

Emprendimiento

Proyecto con socios en etapa inicial

Startup

Con inversión, escalabilidad y socios

Cada forma de organización tiene **consecuencias legales y económicas concretas**. Esta unidad te prepara para entenderlas.



Relevancia profesional

¿Por qué este tema importa si soy programador?

Como futuro profesional de la tecnología, en algún momento te enfrentarás a preguntas que van mucho más allá del código:

Preguntas sobre el proyecto

- ¿Trabajo solo o con otras personas?
- ¿Conviene armar una sociedad?
- ¿Quién es dueño del código?
- ¿Cómo se reparten ingresos y gastos?

Preguntas sobre responsabilidad

- ¿Qué pasa si un cliente reclama por una falla?
- ¿Quién responde si el sistema deja de funcionar?
- ¿Qué ocurre si se usan datos de usuarios?
- ¿Qué pasa si un socio abandona el proyecto?

Estas preguntas revelan que el desarrollo de software tiene una **dimensión jurídica y económica** que no puede ignorarse.

Objetivos de aprendizaje

¿Qué vas a aprender en esta unidad?

01

Comprender qué es una sociedad

Desde una mirada jurídica básica aplicada a la actividad tecnológica

02

Reconocer formas de organización

Diferenciar trabajo freelance, equipo informal, emprendimiento y sociedad

03

Identificar decisiones iniciales

Las más importantes al momento de emprender un proyecto IT

04

Analizar riesgos y responsabilidades

Vincular la organización jurídica con la responsabilidad real de los participantes

05

Aplicar a casos concretos

Contratos, acuerdos, propiedad del código y situaciones del sector tecnológico

Concepto fundamental

¿Qué significa organizar jurídicamente un proyecto?

Organizar jurídicamente un proyecto significa **definir bajo qué forma se va a desarrollar una actividad económica o profesional**. Esta decisión no es un detalle menor: define responsabilidades, derechos y obligaciones de todos los involucrados.



Freelance individual

Una persona trabaja de forma independiente para distintos clientes, asumiendo toda la responsabilidad



Equipo informal

Varios colaboran sin estructura formal, lo que puede generar conflictos al crecer



Emprendimiento o startup

Proyecto con potencial de escala, socios, inversión y búsqueda de mercado



Sociedad constituida

Organización formalmente registrada con reglas claras de administración y responsabilidad

Marco legal argentino

Concepto básico de sociedad

En términos generales, una sociedad aparece cuando **una o más personas se organizan conforme a alguno de los tipos previstos por la ley**, realizan aportes y desarrollan una actividad común.

En Argentina, la **Ley General de Sociedades N. 19.550** regula el régimen societario general.

La idea central es que una sociedad permite organizar una actividad económica de manera formal, estableciendo reglas claras para todos los integrantes.

Una sociedad define:

- Quiénes participan y qué aporta cada uno
- Cómo se toman las decisiones
- Cómo se distribuyen los resultados
- Qué responsabilidades asume cada integrante
- Qué ocurre si alguien se retira
- Las obligaciones frente a terceros



El problema del crecimiento

Freelance, equipo informal o sociedad: ¿cuándo importa la diferencia?

No todos los proyectos tecnológicos comienzan como una sociedad, y eso puede estar bien al principio. El problema aparece **cuando el proyecto crece**.

Señales de que es necesario formalizar

- Comienzan a ingresar clientes y hay dinero para repartir
- Se contratan servicios externos o colaboradores
- Se manejan datos personales de usuarios
- Se venden licencias o suscripciones
- Aparecen errores que generan reclamos
- Un integrante quiere abandonar el proyecto
- Otro reclama ser dueño de parte del código
- Se necesita inversión externa

⚠ No haber definido reglas desde el inicio puede generar conflictos muy difíciles de resolver una vez que el proyecto tiene valor económico.

Antes de escribir una línea de código

Decisiones iniciales en un emprendimiento tecnológico

Cuando se inicia un proyecto IT, hay decisiones tan importantes como elegir el lenguaje de programación o la arquitectura del sistema.

1

Objeto del proyecto

¿Qué producto o servicio se va a ofrecer?

2

Participantes y roles

¿Quiénes integran el equipo y qué función cumple cada uno?

3

Aportes

Dinero, tiempo, código, diseño, gestión, contactos o equipamiento

4

Propiedad del software

¿De quién será el código fuente, la base de datos, la marca o la plataforma?

5

Responsabilidad

¿Quién responde frente a clientes, usuarios o terceros?

6

Salida de integrantes

¿Qué pasa si alguien se va del proyecto a mitad de camino?

Responsabilidad jurídica

Formas jurídicas y responsabilidad

Una de las razones principales para organizar jurídicamente un emprendimiento es **ordenar la responsabilidad** de sus integrantes. Una estructura societaria puede ayudar a diferenciar el patrimonio personal del patrimonio de la organización, aunque esto no significa que desaparezca toda responsabilidad.

Clientes y usuarios

Por fallas, incumplimientos o pérdida de datos

Socios y colaboradores

Por acuerdos internos no respetados

Organismos públicos

Por incumplimientos tributarios o normativos

Titulares de datos

Por uso indebido o exposición de información personal

La responsabilidad puede mantenerse aunque exista una sociedad si hay incumplimientos, negligencia grave, fraude o violación de obligaciones legales.



Figura legal clave

Sociedad por Acciones Simplificada — SAS

La **Sociedad por Acciones Simplificada (SAS)** fue incorporada por la **Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor**. Fue pensada para facilitar la creación de emprendimientos y sociedades de manera más ágil y accesible.

¿Quién puede formarla?

Una o varias personas humanas o jurídicas, con trámites más simples que otras figuras societarias

Responsabilidad limitada

La responsabilidad de los socios se limita al valor de sus acciones, separando patrimonio personal del societario

Flexibilidad

Pensada especialmente para startups y emprendimientos que buscan una estructura adaptable a su crecimiento

La conveniencia de usar esta u otra figura siempre depende del caso concreto. Se recomienda asesoramiento profesional contable y legal.

Aplicación práctica

Sociedades y proyectos tecnológicos: ¿para qué sirve la estructura?

En proyectos de software, una sociedad bien organizada permite ordenar aspectos que de otro modo quedan en un limbo legal y económico.

Aspectos que una sociedad ordena

- Desarrollo y comercialización de aplicaciones propias
- Venta de licencias o suscripciones
- Prestación de servicios de mantenimiento
- Desarrollo a medida para clientes
- Contratación de personal o colaboradores
- Recepción de inversión externa
- Distribución formal de ganancias

Sin estructura clara es difícil saber...

- ¿Quién decide ante un conflicto?
- ¿Quién cobra y cómo?
- ¿Quién responde frente a un cliente?
- ¿Quién administra los recursos?
- ¿Quién es titular del producto desarrollado?

Tipos de proyectos

Startup, emprendimiento y empresa tecnológica: ¿son lo mismo?

No todo emprendimiento tecnológico es automáticamente una startup. Las diferencias importan porque las **necesidades legales y económicas cambian** según el tipo de proyecto.

Emprendimiento tecnológico	Empresa tecnológica	Startup
Cualquier proyecto que ofrece productos o servicios vinculados con tecnología, en cualquier escala	Organización con actividad económica estable en el sector, con estructura más consolidada	Proyecto innovador, escalable, con alto potencial de crecimiento y búsqueda activa de inversión

Un pequeño sistema para un comercio local no tiene las mismas necesidades que una plataforma que busca miles de usuarios, inversión externa y expansión regional. Reconocer el tipo de proyecto ayuda a elegir la estructura correcta.

Riesgo profesional

Responsabilidad en el desarrollo de software

En tecnología, la responsabilidad puede aparecer en situaciones concretas que todo profesional debe conocer y anticipar.

→ Incumplimiento funcional

El sistema no cumple con lo pactado, tiene fallas graves o no respeta las condiciones de seguridad acordadas

→ Exposición de datos personales

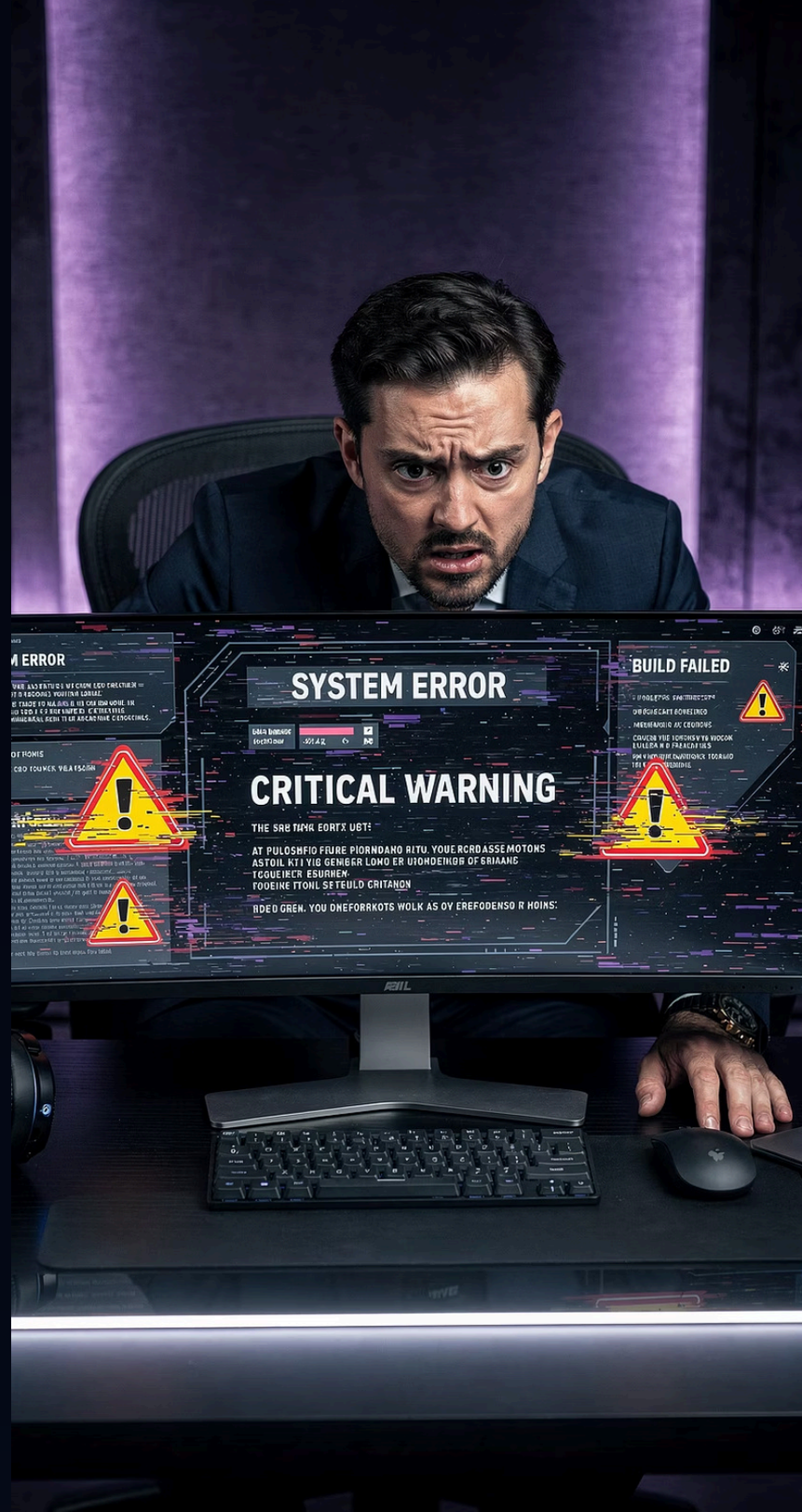
Se filtran o exponen datos de usuarios por mala configuración, falta de controles o accesos no autorizados

→ Pérdidas económicas al cliente

El sistema afecta la continuidad operativa de una empresa o genera daños económicos concretos

→ Uso de software sin licencia

Se incorporan componentes, librerías o herramientas sin respetar sus condiciones de uso



Herramientas de protección

Contratos y acuerdos básicos en proyectos de software

Antes de iniciar un desarrollo, es fundamental dejar por escrito los aspectos principales del acuerdo. **Muchos conflictos nacen por acuerdos poco claros**, no por mala fe.

Alcance y funcionalidades

Qué se va a desarrollar, qué incluye y qué queda expresamente fuera del alcance

Plazos y pagos

Cronograma de entrega, precio, forma de pago y condiciones ante cambios de requerimientos

Propiedad intelectual

Quién será titular del código, quién provee información y cómo se manejarán los datos personales

Soporte y responsabilidades

Qué mantenimiento se incluye, qué ocurre ante errores y qué responsabilidades asume cada parte

Activos digitales

Propiedad del código y activos digitales

Uno de los temas más sensibles en emprendimientos de software es **quién es dueño de qué**. Si varias personas desarrollan un proyecto juntas, es imprescindible acordarlo desde el inicio.



⚠ No definir la titularidad de los activos digitales puede generar conflictos graves cuando el proyecto comienza a tener valor económico real.

CASO PRÁCTICO

Tres estudiantes, una app y muchos problemas

Tres estudiantes de programación desarrollan una aplicación para gestionar turnos en consultorios médicos. Al principio trabajan informalmente: uno programa el backend, otro diseña la interfaz y el tercero consigue los primeros clientes.

Con el tiempo, la aplicación empieza a venderse. Los clientes pagan una suscripción mensual. La base de datos contiene **información sensible de pacientes**: turnos, teléfonos y correos electrónicos.

Los conflictos que aparecen

- Un integrante quiere abandonar el proyecto
- Otro reclama quedarse con el código porque lo programó él
- Un cliente reclama porque perdió información crítica
- Nadie sabe quién debe responder ante el cliente
- No existe contrato con los clientes ni política de privacidad
- El dinero cobrado se administra desde una cuenta personal

Análisis del caso

Preguntas para trabajar el caso

Analizá el caso de los tres estudiantes a partir de estas preguntas. No hay una única respuesta correcta: el objetivo es desarrollar el pensamiento jurídico y económico aplicado a la tecnología.

1. ¿Qué decisiones legales debieron tomar desde el inicio?

2. ¿Convenía trabajar informalmente una vez que aparecieron los primeros clientes?

3. ¿Quién es el dueño del código fuente y por qué?

4. ¿Qué responsabilidad existe frente a los clientes y frente a los pacientes cuyos datos se gestionan?

5. ¿Qué medidas deberían tomar antes de seguir comercializando el sistema?

Análisis técnico del caso

Mirada técnica: ¿qué faltó en el proyecto?

Desde el punto de vista técnico, el equipo debería revisar una serie de aspectos que son tan importantes como el funcionamiento de la aplicación. Un emprendimiento tecnológico mal organizado suele tener también problemas técnicos estructurales.

Problemas técnicos típicos

- Accesos compartidos sin control de roles
- Falta de copias de seguridad periódicas
- Ausencia de documentación del sistema
- Dependencia excesiva de una sola persona
- Sin registro de cambios ni versionado
- Credenciales sin administración segura

Lo que deberían implementar

- Control de accesos y roles de usuarios
- Backups automáticos y verificados
- Documentación del código y del sistema
- Repositorio con historial de cambios
- Procedimientos ante incidentes
- Protección específica de datos sensibles de salud

Análisis jurídico y económico del caso

Mirada jurídica: ordenar antes de que el conflicto aparezca

Desde el punto de vista jurídico y económico, el equipo debería analizar los aspectos que dejaron librados al azar. **La mirada jurídica permite ordenar el proyecto antes de que el conflicto aparezca**, no después.



Acuerdo entre integrantes

Definir roles, aportes, responsabilidades y qué pasa si alguien se retira del proyecto



Contratos con clientes

Formalizar la prestación de servicios, alcances, responsabilidades y condiciones de uso



Protección de datos personales

Política de privacidad, consentimiento informado y medidas de seguridad para datos de pacientes



Administración de ingresos

Separar cuentas personales de la actividad económica del emprendimiento y facturar correctamente



Marco conceptual

Derecho económico básico aplicado a tecnología

El derecho económico permite comprender **cómo se organiza jurídicamente una actividad productiva o comercial**. En el sector tecnológico, esto abarca una amplia variedad de situaciones cotidianas.

Comercialización

Software, licencias, servicios digitales y modelos de suscripción

Contratos

Desarrollo a medida, mantenimiento, prestación de servicios y proveedores

Relación con usuarios

Protección al consumidor, términos de uso y gestión de datos personales

Crecimiento

Inversión, organización de empresas y responsabilidad profesional

El desarrollo tecnológico siempre ocurre dentro de un contexto económico y normativo que todo profesional debe conocer.

Buenas prácticas

Errores frecuentes en emprendimientos tecnológicos

Muchos conflictos no aparecen por mala fe, sino por **falta de previsión**. Conocer los errores más comunes es el primer paso para evitarlos.

Errores de organización

- Trabajar sin acuerdos escritos entre integrantes
- No definir quién es dueño del código
- Usar cuentas personales para todo el dinero
- No separar roles técnicos y administrativos
- No consultar a profesionales cuando el proyecto crece

Errores con clientes

- Prometer funcionalidades sin documentarlas
- No aclarar límites del servicio ni del soporte
- No prever mantenimiento en el contrato
- No acordar qué pasa ante cambios de requerimientos

Errores de seguridad y datos

- No proteger datos personales de usuarios
- No controlar accesos a servidores y repositorios
- No registrar decisiones ni cambios importantes
- No acordar qué pasa si un integrante se retira

Herramienta práctica

Checklist inicial para un proyecto tecnológico

Antes de iniciar o formalizar un emprendimiento IT, revisá estos puntos clave. Este checklist no reemplaza el asesoramiento profesional, pero ayuda a detectar temas que no deberían quedar librados al azar.

Organización y personas

- [ ] ¿Quiénes integran el proyecto?
- [ ] ¿Qué aporta cada persona?
- [ ] ¿Quién será titular del código?
- [ ] ¿Cómo se repartirán ingresos y gastos?
- [ ] ¿Qué pasa si alguien abandona el proyecto?
- [ ] ¿Conviene constituir una sociedad?

Producto, datos y seguridad

- [ ] ¿Qué producto o servicio se ofrece?
- [ ] ¿Qué contratos se usarán con clientes?
- [ ] ¿Qué datos personales se recolectan?
- [ ] ¿Qué medidas de seguridad se aplican?
- [ ] ¿Quién administrará clientes y pagos?
- [ ] ¿Es necesario asesoramiento legal o contable?

Actividad de la semana

Actividad de aplicación: tu propio proyecto

Elegí un proyecto tecnológico real o hipotético y aplicá todo lo aprendido en esta unidad. Puede ser cualquiera de los siguientes tipos:



App móvil



Sistema de gestión



Tienda online



Plataforma educativa



Startup con IA

Respondé: objetivo del proyecto, participantes, aportes, activos digitales, titularidad del código, datos de usuarios, riesgos legales, acuerdos necesarios, responsabilidades posibles y forma de organización recomendada.

Ideas clave para recordar

Lo esencial de esta unidad

Más allá del código

En tecnología no solo se programa: también se organiza, se contrata, se cobra y se responde. La dimensión jurídica y económica es parte del trabajo profesional.

La informalidad tiene límites

Un proyecto informal puede funcionar al inicio, pero genera conflictos serios cuando crece, genera ingresos o involucra datos de usuarios.

La forma jurídica importa

La Ley General de Sociedades N. 19.550 y la Ley 27.349 (SAS) ofrecen marcos para organizar la actividad. La elección impacta en responsabilidad y administración.

Definir activos y contratos

La propiedad del código, la marca, los datos y los ingresos debe acordarse por escrito. Los contratos ordenan expectativas y previenen conflictos.

> Un buen profesional técnico también comprende el contexto legal y económico de su trabajo.

Cierre de la unidad

La profesionalización comienza con una mirada más amplia

Esta unidad te invita a mirar el desarrollo de software desde una perspectiva más completa. Programar es una parte fundamental del trabajo tecnológico, pero no es la única.

Cuando un proyecto se ofrece a clientes, administra datos, genera ingresos o involucra a varias personas, aparecen **responsabilidades legales y económicas** que no pueden ignorarse.

Un sistema puede estar bien programado...

...pero si no se definieron responsabilidades, contratos, propiedad del código y protección de datos, el proyecto puede volverse frágil.

La profesionalización real

Comienza cuando el equipo entiende que el software forma parte de una actividad económica, jurídica y social más amplia.

¡Hasta la próxima unidad! 🚀